



Código de Conducta Azerta

Versión:
Entrada en
Vigencia:

01

01/07/2025

Estado: **Homologado**

CÓDIGO DE CONDUCTA AZERTA



Marco general

El lobby es una actividad que tiene por objeto promover, defender o representar los intereses de personas o entidades particulares frente a la autoridad, en el ejercicio de las funciones públicas de estas últimas, con el objeto de influir de modo transparente en un proceso de toma de decisión.

La gestión de lobby cumple una importante función en una sociedad democrática. Por una parte, es expresión del derecho de petición, consagrado en la Constitución Política de la República. En efecto, de acuerdo con esta norma, toda persona tiene derecho a presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.

Por otra parte, la propia autoridad puede beneficiarse de la actividad del lobby en el ejercicio de sus funciones. Dada la complejidad de los asuntos que se encuentran bajo su responsabilidad, la información que los interesados puedan generar sirve de canal de comunicación entre los ciudadanos y las autoridades, permitiendo a estos últimos tomar decisiones informadas, habiendo sopesado adecuadamente los distintos intereses en juego.

En conjunto, las gestiones de lobby efectuadas en un marco de transparencia y rectitud son una forma más de contribuir a que el Estado esté verdaderamente al servicio de la persona humana, posibilitando la comunicación de las autoridades con los individuos y la sociedad civil. Es interés del Estado que todos y cada una de las personas que componen el grupo social puedan desarrollarse al máximo de sus potencialidades, de manera armónica y con pleno respeto a la legalidad vigente.



Por ello, el ejercicio de la actividad de lobby presta a la autoridad una invaluable utilidad, otorgándole un adecuado diagnóstico de la realidad sobre la cual debe deliberar, juzgar y actuar. Al mismo tiempo, permite que todas las partes interesadas puedan contribuir desde sus diversas perspectivas al proceso de toma de decisiones.

Para que la relación entre las personas que representan intereses particulares y la autoridad pueda ejercerse de manera adecuada, resulta del todo indispensable que ésta se efectúe conforme a estándares de transparencia determinados previamente. En razón de ello, la nueva Ley N°20.730 que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios, introdujo para las autoridades la obligación de transparentar sus agendas y reuniones con todo representante de intereses particulares y para los particulares, ciertas obligaciones de otorgar información.

Normas de conducta Azerta

Consecuentemente, Azerta ha elaborado una serie de reglas y principios que ciñen su actuación al momento de representar intereses particulares ante la autoridad. El objetivo es doble. Por un lado, buscamos dar pleno cumplimiento a la ley, tanto en la letra como en el espíritu. Por otra parte, queremos asegurar a nuestros clientes que nos regimos por los más altos estándares éticos y de transparencia.

De tal modo, toda asesoría y representación de intereses particulares realizada por Azerta se sujetará a las siguientes normas:



1. Respetto de la autoridad

En cumplimiento a lo establecido por la Ley N°20.730 y sus reglamentos, todos los trabajadores o agentes de Azerta que soliciten o asistan a una reunión o audiencia en representación de los intereses de nuestros clientes, entregarán a la autoridad o funcionario respectivo la siguiente información, de manera veraz, completa, actualizada y oportuna:

- a) El nombre de las personas que solicitan la reunión o audiencia y el de las personas que asistirán.
- b) El nombre de la persona o las personas a quien representan.
- c) Las materias sobre la que se tratará la reunión.
- d) En caso de que se represente a personas jurídicas, entregar la información que se les solicite sobre su estructura y conformación. Con todo, en ningún caso entregarán información confidencial o estratégica, es decir, aquella que, en caso de ser revelada, podría influir claramente en su posicionamiento en el mercado o afectar negativamente su competitividad.

En la entrega de esta información se ceñirá a los formatos que ponga a disposición el servicio respectivo velando por el cumplimiento cabal y de buena fe de la ley.

Asimismo, conjuntamente con lo anterior, los trabajadores o agentes de Azerta deberán respetar las siguientes reglas de conducta:

- a) No obtener ni intentar obtener información o beneficios por parte de la autoridad o funcionarios públicos por medios deshonestos o ilegales.



- b) No inducir a la autoridad o funcionarios públicos a infringir la normativa legal ni reglamentaria, así como tampoco a que atenten contra el espíritu de la misma.
- c) Ser siempre abiertos y honestos con las autoridades y funcionarios respecto a sus actividades de lobbyists o gestores de intereses particulares.
- d) Ser diligentes y cooperativos en sus relaciones con las autoridades y funcionarios públicos, en lo que concierne al cumplimiento de la ley.
- e) Responder de modo diligente y oportuno cualquier solicitud de información adicional o de aclaración que le realice la autoridad o funcionarios respectivos.
- f) No efectuar regalos o invitaciones a viajes a las autoridades y funcionarios públicos a petición o por intermedio de sus clientes, sin ceñirse estrictamente a lo autorizado por la ley.
- g) Actualizar, cuando corresponda, la información que obra en poder de las autoridades y funcionarios públicos, cada vez que ocurra un hecho relevante.
- h) Colaborar de buena fe y, en la medida en que sea compatible con los intereses de sus representados, con el cumplimiento del deber estatal de propender al bien común, procurando que la información entregada a la autoridad sea veraz, completa, oportuna, actualizada y no induzca a engaño.
- i) Promover la máxima divulgación de la información al momento de aplicar e interpretar normas de la ley o del reglamento que no sean suficientemente claras.



1. Respetto de los clientes

a) Profesionalismo

Representar ante la autoridad de forma precisa, transparente y honesta las posiciones e intereses de nuestros clientes.

Asimismo, el personal de Azerta deberá conocer la legislación aplicable sobre los procedimientos de la Administración del Estado, de tramitación legislativa o de cualquier otro asunto que sea de su incumbencia. El personal de Azerta deberá cumplir no sólo con la letra sino con el espíritu de la ley y reglamentación del Lobby y las Gestiones de Intereses Particulares, así como toda aquélla que sea aplicable a sus relaciones con sus clientes y autoridades o funcionarios públicos.

b) Integridad

Previo a realizar cualquier gestión, el personal de Azerta debe advertir a nuestros clientes sobre cada uno de los siguientes aspectos y consideraciones:

- Las obligaciones de transparencia y de entregar información a la autoridad a que está sometido en virtud de la Ley N°20.730 y sus reglamentos.
- Las reales posibilidades de éxito de la gestión que se pretende obtener, sugiriendo alternativas realistas en caso de que aquéllas sean improbables.
- Las posibles contravenciones a la ley, al derecho ajeno o al interés público que detecten, sugiriendo al cliente planes de acción que se encuentren ajustados a la legalidad vigente.
- Las eventuales contravenciones a este Código de Conducta.

En ningún caso el personal de Azerta accederá a una propuesta que implique una contravención a la legislación vigente y a los principios previamente enunciados.



Asimismo, el personal de la empresa tampoco podrá proponer a los clientes acto alguno que burle la letra o espíritu de las reglas vigentes.

c) Confidencialidad

El personal de Azerta no podrá divulgar información confidencial o estratégica de un cliente o de un antiguo cliente, a menos que exista el consentimiento informado de éste o que lo exija la ley o la autoridad competente.

Del mismo modo, tampoco podrá utilizar información obtenida en el marco de una relación contractual o en el ámbito de la confianza, con el propósito de obtener ventajas de cualquier tipo para sí o para otros miembros de la compañía o en perjuicio de sus clientes o de la empresa. Lo anterior, salvo cuando la información ya tenga el carácter de pública.

d) Conflictos de interés

Bajo ningún respecto el personal de Azerta podrá asumir o continuar con la representación de clientes cuyos intereses se encuentren en conflicto, a menos que medie el consentimiento informado de cada uno de los clientes involucrados.

El cliente será informado de todo interés que Azerta o cualquiera de sus miembros tenga o pudiera tener, respecto de otra u otras compañías, empresas o personas, en el caso de que se recomienden sus productos o servicios. Del mismo modo, el cliente siempre será informado de cualquier conflicto de interés sobreviniente, a efectos de que puedan tomarse, de manera oportuna, las medidas del caso.



e) Responsabilidad

En caso que algún trabajador de Azerta infrinja lo dispuesto por la Ley N° 20.730 y sus reglamentos, la responsabilidad será íntegra y exclusivamente del infractor y de la empresa. En ningún caso podrá la empresa o el trabajador repetir o exigir al cliente el pago de las sanciones pecuniarias impuestas por dichas infracciones.

Vigencia y actualización

Este documento comenzará a regir luego de ser aprobado por la alta dirección de Azerta, y deberá ser revisado y actualizado, en caso de ser necesario, al menos anualmente.

Versión documento	Responsable mantenimiento	Aprobación	
		Comité	Fecha
1°	Comité de Compliance	Directorio	1 de julio de 2025